

사행산업 현장조사관 및 현장조사원 운영규칙 일부개정

1. 개정이유 및 주요내용

- 현행 법령 속 어려운 용어와 일본식 용어 등을 쉽고 자연스러운 우리 말로 대체하여 국민의 법 활용 편의성을 높이하고자 법제처 주관으로 모든 부처 대통령령(475개)을 일괄 정비 추진('20. 12.)함에 따라, 동 예규도 "알기 쉬운 법령 정비 기준"에 따라 어법상 어색하거나 한자어, 일본어 투 표현과 길고 복잡한 문장 등을 알기 쉽게 일괄 정비하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령: 생략

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 신·구조문대비표: 별첨

라. 부내 의견수렴: '20. 12. 30.~'21. 1. 15.

사행산업 현장조사관 및 현장조사원 운영규칙 일부개정예규안

사행산업 현장조사관 및 현장조사원 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "사행산업통합감독위원회(이하 "위원회"라 한다)의 「사행산업통합감독위원회법」 제18조에 의거"를 "「사행산업통합감독위원회법」 제18조에 따라"로, "현장조사관의 임면 및 임무와 현장조사관을 보조하여 사행산업 현장에 상시 파견하는 현장조사원의 채용,"을 "현장조사관과 현장조사원의 임면, 채용 및"으로 한다.

제2조제1항 중 "「사행산업통합감독위원회법」 제18조에 의거"를 "「사행산업통합감독위원회법」 제18조에 따라"로, "자를"을 "사람을"로 하고, 같은 조 제2항 중 "및 과도"를 "또는 과도"로, "위원회"를 "사행산업통합감독위원회(이하 "위원회"라 한다)"로, "무기계약관로자 및"을 "무기계약관로자와"로 한다.

제3조 중 "무기계약관로자 및"을 "무기계약관로자와"로, "법령 및"을 "법령이나"로, "것을 제외하고"를 "것 외에"로 한다.

제4조제1항 중 "위원회 사무처 소속 감독지도과의 공무원 및"을 "감독지도과 소속 공무원과"로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니하게"를 "않게"로 하며, 같은 조 제3항 중 "위원장이 필요하다고 인정할 경우"를 "사행산업통합감독위원회위원장(이하 "위원장"이라 한다)은 필요한 경우에는"으로, "공무원 및"을 "공무원이나"로 한다.

제5조 각 호 외의 부분 중 "사행산업 현장에 출장하여 다음"을 "다음"으로 하고, 같은 조 제1호 중 "「사행산업통합감독위원회법」 제18조제1항에 의한"을 "「사행산업통합감독위원회법」 제18조제1항에 따른"으로 하며, 같은 조 제3호 중 "관리 감독"을 "관리·감독"으로 한다.

제6조를 다음과 같이 한다.

제6조(채용기준) 현장조사원의 채용기준은 별표 1과 같으며, 위원회에서 정하는 바에 따라 채용시험 시 우대할 수 있다.

제7조제1항 중 "의하여"를 "따라"로, "자는"을 "사람은"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "신체검사규정에 미달한 자는"을 "신체검사규정을 충족하지 못한 사람은"으로 한다.

제8조제1항 본문 중 "서류전형, 면접을 거쳐"를 "서류전형과 면접전형을 실시하여"로, "자를"을 "사람을"로 하고, 같은 항 단서 중 "필요하다고 판단하는 경우 서류전형과 면접"을 "필요한 경우에는 서류전형과 면접전형"으로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 "현장조사원 채용 시"를 "현장조사원을 채용할 경우에는"으로 하고, 같은 항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 무기계약근로자에게는 그러하지 아니 한다.

제8조제3항 중 "자가 직무상"을 "현장조사원에게는 직무 수행에"로, "업무에 적응하도록"을 "업무 적응을 위하여"로, "위원회는 예고 없이 채용계약"을 "근로계약"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "결원에 대한 신규 채용을 하는 경우"를 "위원장은 현장조사원의 퇴직으로 인한 결원 발생 시"로, "시 선발과정에서 등록된 예비후보자"를 "선발과정에서 예비후보자로 등록된 사람"으로, "순서를 감안하여"를 "순서로"로 한다.

제12조제1항 중 "범위 안에서 당해연도"를 "범위에서 해당연도"로 하고, 같은 조 제2항 단서 중 "결근일에 대하여는"을 "결근일은"으로 한다.

제12조의2 중 "위원회는"을 "위원장은"으로, "비용의 보전을 위하여 예산의 범위 내에서 별도의 수당을"을 "비용은 예산의 범위에서 별도의 수당으로"로 한다.

제14조 각 호 외의 부분 중 "제5조 제1호"를 "제5조제1호"로 하고, 같은 조 제1호 중 "위·불법행위,"를 "위법·불법행위 또는"으로 하며, 같은 조 제2호 중 "안 이용자들의 위·불법 및"을 "이용자들의 위법·불법행위 또는"으로 하고, 같은 조 제3호 중 "사행산업사업장 안"을 "사행산업사업장"으로 하며, 같은 조 제4호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제5호 중 "기타"를 "그 밖에"로 한다.

4. 사행산업사업장의 고객안전, 환경개선 및 제도개선 등에 관한 조사
제15조제1항 중 "임무 범위 내"를 "범위"로, "위·불법행위"를 "위법하거나 불법한 행위"로, "통보하고"를 "알리고"로, "위원회 감독지도과장"을 "감독지도과장"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니한"을 "않은"으로 한다.

제16조제1항 중 "의거 수행한 추진실적 및"을 "따라 수행한 추진실적과"로, "위원회 감독지도과장에게 매주 1회 주간업무보고서 및 매월 1회"를 "감독지도과장에게 주간업무보고서와"로, "작성 제출하여야 한다"를 "각각 제출하여야 한다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제1항의 규정에 의한"을 "제1항에 따른"으로 한다.

제17조제1항 중 "말은바"를 "말은 바"로, "명령을 준수하고 근무기강을 확립"을 "명령과 복무규정을 준수"로 하고, 같은 조 제2항 중 "이탈하지 못한다"를 "이탈해서는 아니 된다"로 하며, 같은 조 제3항 중 "사례·증여 또는 향응"을 "사례(謝禮)·증여(贈與) 또는 향응(響應)"으로, "직무의"를 "직무"로, "손상하는 행위를 하여"를 "떨어뜨리는 행위를 해"로 한

다.

제18조 각 호 외의 부분 중 "자는 직무상"을 "사람은 직무 수행을 하면서"로, "타인"을 "다른 사람"으로, "사용하여"를 "사용해"로 하고, 같은 조 제1호 중 "의하여"를 "따라"로 하며, 같은 조 제2호 중 "초래하거"를 "주거"로 한다.

제19조제1항 중 "제시하여야"를 "보여 주어야"로, "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "공무원증 규칙"을 "「공무원증 규칙」"으로 한다.

제20조제1항 중 "상근"을 "상근(常勤)"으로 한다.

제21조제1항 본문 중 "별지 제3호 서식"을 "별지 제3호서식"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "위원회에서"를 "위원장이"로, "의거"를 "따라"로 한다.

부 칙 <예규 제62호, 2021.2.3.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규칙은 <u>사행산업 통합감독위원회(이하 “위원회”라 한다)의 「사행산업통합감독위원회법」 제18조에 의거</u> 사행산업 현장을 확인하고 지도·감독을 위한 <u>현장조사관의 임면 및 임무와 현장조사관을 보조하여 사행산업 현장에 상시 파견하는 현장조사원의 채용, 복무관리 등에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) ----- 「 <u>사행산업통합감독위원회법</u> 」 제18조에 따라 ----- ----- ----- ----- <u>현장조사관과 현장조사원의 임면, 채용 및</u> ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) ① “현장조사관”이라 함은 <u>「사행산업통합감독위원회법」 제18조에 의거</u> 사행산업 현장 확인 및 지도·감독업무를 수행하는 <u>자</u> 를 말한다.	제2조(정의) ① ----- ---- 「 <u>사행산업통합감독위원회법</u> 」 제18조에 따라 ----- ----- ----- <u>사람을</u> -----.
② “현장조사원”이라 함은 현장조사관을 보조하여 사행산업 현장에서 발생하는 위법·불법 행위 <u>및 과도한</u> 영업행위에 대한 감시 활동 등 제14조에서 규정한 임무를 수행하기 위하여 <u>위원회와 고용관계를 맺고 근무하는 무기계약근로자 및 기간제</u>	② ----- ----- ----- ---- <u>또는 과도</u> ----- ----- ----- 사행산업통합감독위원회(이하 “위원회”라 한다)-----

근로자를 말한다.

제3조(적용) 무기계약근로자 및
기간제근로자의 운영에 관하여
다른 법령 및 「사행산업통합감
독위원회 무기계약근로자 등 관
리규정」에 특별히 정한 것을
제외하고는 이 규칙을 적용한
다.

제4조(현장조사관의 임면) ① 현
장조사관은 위원회 사무처 소속
감독지도과의 공무원 및 전문위
원으로 한다.

② 현장조사관은 감독지도과로
인사발령 시 임명된 것으로 보
며, 감독지도과에서 근무하지
아니하게 된 때에는 임명이 해
제된 것으로 본다.

③ 위원장이 필요하다고 인정할
경우 제1항의 현장조사관 이외
의 사무처 소속 공무원 및 전문
위원을 현장조사관으로 임면할
수 있다.

제5조(현장조사관의 임무) 현장조
사관은 과도한 사행심 유발 방
지를 위하여 사행산업 현장에

-- 무기계약근로자와 -----
-----.

제3조(적용) 무기계약근로자와 --

--- 법령이나 -----

----- 것 외
에-----
--.

제4조(현장조사관의 임면) ① ---
----- 감독지도과 소속 공
무원과 -----
-----.

② -----

않게 -----
-----.

③ 사행산업통합감독위원회위
원장(이하 “위원장”이라 한다)
은 필요한 경우에는 -----
----- 공무원이나 ---
-----.

제5조(현장조사관의 임무) -----

----- 다음 -----

출장하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 「사행산업통합감독위원회법」 제18조제1항에 의한 현장 확인 및 지도감독
2. (생략)
3. 현장조사원의 복무에 관한 관리 감독

제6조(채용기준) 현장조사원의 신규채용 요건은 별표 1에서 정하는 채용기준에 해당하는 자이어야 하며, 우대조건에 해당하는 경우 채용시험 시 위원회에서 별도로 정하는 바에 따라 우대할 수 있다.

제7조(결격사유) ① 「국가공무원법」 제33조 및 다른 법령에 의하여 공무원으로 임용될 수 없는 자는 현장조사원으로 채용될 수 없다.

②공무원채용 신체검사규정에 미달한 자는 현장조사원으로 채용될 수 없다.

제8조(채용) ① 위원장은 서류전형, 면접을 거쳐 별표 1의 채용기준에 적합한 자를 현장조사원

-----.

1. 「사행산업통합감독위원회법」 제18조제1항에 따른 ---

2. (현행과 같음)
3. -----
관리·감독

제6조(채용기준) 현장조사원의 채용기준은 별표 1과 같으며, 위원회에서 정하는 바에 따라 채용시험 시 우대할 수 있다.

제7조(결격사유) ① -----
----- 따
라 -----
-- 사람은 -----
-----.

② ----- 신체검사규정을 충족하지 못한 사람은 -----
-----.

제8조(채용) ① ----- 서류전형과 면접전형을 실시하여 -----
----- 사람을 -----

으로 채용한다. 다만, 위원장이 필요하다고 판단하는 경우 서류전형과 면접 중 하나를 생략할 수 있다.

② 현장조사원 채용 시 근로계약서를 작성하여야 하며, 계약기간은 최초 계약 시 수습기간을 포함하여 1년 이내로 하되 근무실적 및 직무수행태도를 평가하여 1년 단위로 계약기간을 연장할 수 있다. 다만, 무기계약 근로자에 대해서는 그러지 아니한다.

③ 신규 채용된 자가 직무상 필요한 업무지식 습득 및 업무에 적응하도록 3개월의 수습기간을 두며, 이 기간 동안 정상적인 업무 수행이 곤란하다고 판단될 때에는 위원회는 예고 없이 채용계약을 해지할 수 있다.

④ 결원에 대한 신규 채용을 하는 경우 업무의 시의성이나 연속성 등을 고려하여 최근 채용 시 선발과정에서 등록된 예비후보자 중에서 성적 순서를 감안하여 채용할 수 있다.

필요한 경우에는 서류전형과 면접전형

② 현장조사원을 채용할 경우
에는

-----.

다만, 무기계약
근로자에게는 그러하지 아니 한
다.

③ ----- 현장조사원에게
는 직무 수행에 ----- 업무 적
응을 위하여 -----

 ----- 근로계약 -----
 -----.

④ 위원장은 현장조사원의 퇴직
으로 인한 결원 발생 시 -----

선발과정에서 예비후보자로 등
록된 사람 ----- 순서로 -----
-----.

제12조(보수) ① 현장조사원의 보수는 예산의 범위 안에서 당해 연도 「사행산업통합감독위원회 무기계약근로자 보수지침」에 따라 지급한다.

② 보수는 월정액을 매월 25일에 지급하며, 월중 채용된 경우에는 채용일을 기준으로 보수월액을 일할 계산하여 지급한다. 다만, 결근일에 대하여는 해당 일분을 감하여 지급한다.

제12조의2(수당 등) 위원회는 현장조사원의 효율적 운영을 위하여 중앙·지방간 순환근무제를 실시할 수 있으며, 이에 따라 발생하는 비용의 보전을 위하여 예산의 범위 내에서 별도의 수당을 지급할 수 있다.

제14조(현장조사원의 임무) 현장조사원은 제5조 제1호의 현장조사관의 업무를 보조하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 사행산업사업자의 위·불법 행위, 과도한 영업행위 등의 감시 및 사전예방
2. 사행산업사업장 안 이용자들

제12조(보수) ① -----
----- 범위에서 해당연도

-----.

② -----

-----.
--- 결근일은 -----
-----.

제12조의2(수당 등) 위원장은 ---

---- 비용은 예산의 범위에서 별도의 수당으로 -----
-----.

제14조(현장조사원의 임무) ----
----- 제5조제1호-----

-----.

1. ----- 위법·불법 행위 또는 -----

2. ----- 이용자들의 위

의 위·불법 및 과도한 사행 행위 등의 감시 및 사전예방 3. <u>사행산업사업장 안 또는 주변</u>의 실시간 현장정보 수집 4. <u>사행산업사업장 안 고객안전, 환경개선사항 및 제도개선사항 등 조사</u> 5. <u>기타</u> 위원회로부터 지시받은 사항 제15조(권한의 범위 및 행사) ① 현장조사원은 제14조 각 호의 <u>임무 범위 내에서</u> 업무를 수행하여야 하며, <u>위·불법행위</u> 발견 시 그 내용을 사행산업사업자에게 즉시 <u>통보하고</u>, 그 내용을 <u>위원회 감독지도과장</u>에게 보고하여야 한다. ② 현장조사원은 제14조 각 호의 업무 외에 지시받지 <u>아니한</u> 사항이나 부당한 방식으로 권한을 행사할 수 없다. 제16조(실적보고) ① 현장조사원은 제14조 각 호에 <u>의거 수행한 추진실적</u> 및 수집한 현장정보에 대하여 <u>위원회 감독지도과장</u>에게 매주 1회 <u>주간업무보고서</u> 및	<u>법·불법행위 또는</u> ----- ----- 3. <u>사행산업사업장</u> ----- ----- 4. <u>사행산업사업장의 고객안전, 환경개선 및 제도개선 등에 관한 조사</u> 5. <u>그 밖에</u> ----- --- 제15조(권한의 범위 및 행사) ① ----- <u>범위</u>----- ----- <u>위법하거나 불법한 행위</u> ----- ----- <u>알리고</u>----- -- <u>감독지도과장</u>----- -----. ② ----- ----- <u>않은</u> ----- -----. 제16조(실적보고) ① ----- ----- <u>따라 수행한 추진실적과</u> ----- ---- <u>감독지도과장에게 주간업무보고서와</u> -----
--	--

매월 1회 월간 업무보고서를 작성 제출하여야 한다.

② 감독지도과장은 제1항의 규정에 의한 보고서를 검토하여 필요할 경우 이를 보완하거나 별도의 임무를 지정하여 조사·보고하게 할 수 있다.

제17조(의무) ① 현장조사원은 현장조사관을 보조하여 성실히 맡은바 직무를 수행하여야 하며, 직무상 명령을 준수하고 근무기강을 확립하여야 한다.

② 현장조사원은 허가 또는 정당한 이유 없이 근무지를 이탈하지 못한다.

③ 현장조사원은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없으며, 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제18조(비밀엄수) 현장조사원 또는 현장조사원이었던 자는 직무상 알게 된 다음 각 호의 하나에 해당하는 사항을 특정 단체나 타인 등에게 누설하거나 부

----- 각
각 제출하여야 한다.

② ----- 제1항에 따른

-----.

제17조(의무) ① -----
----- 맡
은 바 -----
----- 명령과 복무규정을 준수-----
-----.

② -----
----- 이탈
해서는 아니 된다.

③ -----
----- 사례
(謝禮)·증여(贈與) 또는 향응
(響應)----- 직무 -----
----- 떨어뜨리는 행
위를 해-----.

제18조(비밀엄수) -----
----- 사람은 직
무 수행을 하면서 -----

-- 다른 사람 -----

당한 목적을 위하여 사용하여서
는 아니 된다.

1. 법령에 의하여 비밀로 지정
된 사항

2. 정책의 수립이나 사업의 집행
에 관련된 사항으로 외부에
공개될 경우 정책결정이나 사
업집행에 지장을 초래하거나
특정 사업자나 개인에게 부당
한 이익을 줄 수 있는 사항

3. 4. (생략)

제19조(현장조사원증 발급 및 관
리) ① 현장조사원은 그 권한을
표시하는 현장조사원증을 지니
고 이를 관계인에게 제시하여야
하며, 현장조사원증은 별지 제1
호 서식에 따른다.

② 현장조사원증의 발급, 휴대,
관리, 반납 등에 관하여는 공무
원증 규칙을 준용한다.

제20조(근무방법 및 시간) ① 현
장조사원은 사행산업현장에 상
근을 원칙으로 한다.

② 삭 제

③ (생략)

제21조(근무상황 관리) ① 감독지

----- 사용해-----
-----.

1. ---- 따라 -----

2. -----

----- 주거-----

3. 4. (현행과 같음)

제19조(현장조사원증 발급 및 관
리) ① -----

----- 보여 주어야
----- 별지 제1
호서식-----.

② -----
----- 「공
무원증 규칙」-----.

제20조(근무방법 및 시간) ① ---
----- 상
근(常勤)-----.

③ (현행과 같음)

제21조(근무상황 관리) ① -----

도과장은 <u>별지 제3호 서식</u>의 근무상황부를 비치하고 현장조사원의 근무태를 기록·관리하여야 한다. 다만, 현장조사원의 근무상황에 대한 전산 프로그램을 사용하는 경우 근무상황부를 해당 프로그램으로 대체할 수 있다. ② 현장조사원은 지정된 시간까지 사무실 또는 근무현장으로 출근하여야 하며, <u>위원회에서</u> 정하는 방식에 <u>의거</u> 출퇴근 사항을 보고하여야 한다. ③ (생략)	----- <u>별지 제3호서식</u> ----- ----- ----- ---. ----- ----- ----- ----- --- ② ----- ----- ----- <u>위원장이</u> --- ----- <u>따라</u> ----- -----. ③ (현행과 같음)
--	--